

LEI N. 11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA XI ATUALIZADA COM A LEI N. 14.994/2024

PROTEÇÃO PATRIMONIAL (BENS DA SOCIEDADE CONJUGAL)

- Restituição de bens exclusivos da vítima indevidamente subtraídos – é muito comum que os agressores subtraíam instrumentos de trabalho da mulher;
- Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial (juiz deve officiar ao cartório);
- Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor (juiz deve officiar ao cartório);
- Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO À MPU

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei n. 13.641, de 2018)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024)



5m

Obs.: antes do Pacote Antifeminicídio, a pena era de detenção de 3 meses a 2 anos. Mesmo com isso, não seria infração de menor potencial ofensivo para a aplicação da Lei n. 9.099, pois a Lei Maria da Penha proíbe essa aplicação.

- Indepe de da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas – a medida protetiva de urgência pode ser deferida por um juiz com competência cível ou criminal;
- Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança – a Lei Maria da Penha não autoriza o delegado de polícia a decretar fiança, apenas o juiz. Agora, isso já não faz sentido, pois a pena máxima passou a ser de 5 anos;
- Não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis – por exemplo, caso o agressor descumpra a medida protetiva e agrida a mulher, ele vai ser responsabilizado pelo descumprimento e pela lesão corporal praticada contra a mulher.

ATUAÇÃO DO MP (ARTS. 25 A 26)

Ele pode entrar como parte, requerendo a medida protetiva de urgência ou fiscalizando a lei para verificar se os procedimentos estão sendo seguidos. Boa parte das vezes, atuará nessas duas funções. A lei fala que, quando necessário, o MP pode requisitar força policial

e serviços públicos de apoio à mulher. Cabe ao MP, também, fiscalizar estabelecimentos públicos ou privados que atendam vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vai, ainda, cadastrar casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, para que haja uma base de dados que servirá de insumo para a atuação do MP e até mesmo para auxiliar políticas públicas na área.



10m

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (ARTS. 27 A 28)

Será exercida, via de regra, pela defensoria Pública, nos estados que a tenham. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado. Para pedido de medida protetiva, não é necessário advogado – pode-se pedir por meio de atendimento na delegacia ou de forma autônoma. A mulher tem o direito de acessar o serviço de Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita. Quando a autoridade policial atender a mulher, vai informar esse direito. O atendimento deverá ser específico e humanizado – a mulher não pode ser revitimizada.

A lei prevê atuação de equipe multidisciplinar. O fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher envolve várias áreas – a penal é apenas uma delas. Enquanto não forem criados os Juizados de VDFcM, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal (Art. 33). Nestas varas criminais haverá direito de preferência.

A lei fala que políticas públicas serão adotadas pelos 4 entes (União, Df, estados e municípios), nos limites de suas respectivas competências.



15m

- Centros de atendimento integral e multidisciplinar;
- Casas-abrigos;
- Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados;
- Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;
- Centros de educação e de reabilitação para os agressores.

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.

Obs.: as bases de dados vão servir de insumo para políticas públicas. Para se conhecer uma realidade, é preciso ter dados. Há, ainda, muita subnotificação.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

Obs.: “poderão”, e não “deverão”.

Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Obs.: para que se tenha a possibilidade de fiscalização, pois, muitas vezes, vai haver uma violação da medida protetiva em outro estado que não foi onde se concedeu. É preciso haver uma base de dados nacional para verificar se as medidas protetivas estão sendo efetivamente cumpridas, onde quer que seja.



20m



DIRETO DO CONCURSO

20. (ADAPTADA/FUNDATEC/2021/PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS/FARMACÊUTICO)

As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.



A questão praticamente reproduz o parágrafo único do Art. 38-A.

GABARITO

20. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
